

고용허가제 안내

고용허가제는 인력을 구하지 못한 한국의 중소기업이 정부로부터 고용허가서를 발급받아 합법적으로 외국인근로자를 고용할 수 있도록 하는 제도입니다.

한국의 고용노동부와 송출국가 정부는 인력송출 양해각서(MOU) 체결을 통하여 인력송출에 대한 기본 사항을 규정하며, 한국산업인력공단과 송출국 송출기관에서 외국인근로자 선발·도입과 관련된 업무를 담당합니다.

1. 고용허가제의 주요 특징

- ① 내국인 근로자를 고용하지 못한 기업에 외국인근로자를 고용할 수 있도록 허가함으로써 국내 노동시장 잠식을 방지
 - 내국인 구인노력의무(7일~14일, 농축산업·어업 3일~7일) 부과
- ② 외국인력 도입·알선 등의 과정에서 각종 비리와 브로커 개입 등의 문제를 차단하기 위해 공공부문이 직접 관리
 - 정부 간 양해각서를 체결하여 공공부문이 외국인력 선정·도입을 담당
- ③ 시장 수요에 맞는 외국인력 선발·도입 지향
 - 인력수급동향과 연계해 적정 수준의 외국인력 도입 규모·업종 결정
 - 기능 시험 실시로 업종별 특성에 맞는 인력을 선발
- ④ 외국인근로자의 기본적 인권 보장
 - 최저임금법·산업안전보건법 등 노동관계법을 내국인과 동등하게 적용
- ⑤ 비전문인력에 대한 정규화 방지 원칙 적용
 - 3년 또는 4년 10개월(재고용 시) 미만의 취업활동기간을 부여
 - 취업활동기간 만료 후 모국으로 귀국

2. 외국인 근로자의 법적 지위

- ① 근로기준법 등 노동관계법 적용
 - 사업 또는 사업장에서 임금을 목적으로 근로를 제공하고 있는 외국인근로자는 내국인과 동등하고, 근로기준법, 최저임금법, 산업안전보건법 등이 적용
- ② 취업활동 기간
 - 외국인근로자는 입국한 날부터 3년의 범위에서 취업활동을 할 수 있음
 - 다만, 3년의 취업활동기간이 만료되는 외국인근로자는 1회에 한정하여 2년 미만(1년 10개월)의 범위에서 취업활동기간을 연장 받을 수 있음
- ③ 4대 사회보험 적용
 - 산업재해보상보험법(의무가입), 국민건강보험법(의무가입), 국민연금법(상호주의), 고용보험법(의무적용, 단, 실업급여는 임의가입)이 적용
- ④ 외국인근로자 전용보험 운영
 - 외국인근로자의 권익보호를 위하여 출국만기보험, 귀국비용보험, 임금체불보증보험, 상해보험을 운용

한국어능력시험(EPSTOPIK) 안내

- 시험 출제 언어: 한국어
- 시험 구성

구분	문항수	배점	시간
총 계	40문항	100점	50분
읽 기	20문항	50점	25분
듣 기	20문항	50점	25분

- 평가내용

- 한국의 일상생활에 필요한 기초적인 의사소통능력
- 산업현장에서 필요한 한국어 구사능력
- 한국 기업문화에 대한 이해

- 응시자격

- 만 18세 이상 39세 이하인 자(필리핀의 경우 만 18세 이상 38세 이하)
- 금고 이상의 범죄경력이 없는 자
- 대한민국에서 강제퇴거 또는 강제출국 조치를 당한 경력이 없는 자
- 자국으로부터 출국에 제한(결격사유)이 없는 자
- 비전문취업(E-9) 및 선원취업(E-10)에 해당하는 체류자격을 합산하여 대한민국에 5년 이상 체류한 사실이 없는 자

- 평가방법 및 합격자 결정기준

- 평가방법: CBT(컴퓨터) 또는 UBT(태블릿 PC)
- 합격자 결정 기준: 100점 만점에 최저점 이상 획득한 자로서, 선발(예정)인원만큼 고득점자 순으로 합격자 결정

- 합격유효기간: 합격일로부터 2년간

- 부정행위자 응시자격 제한: 부정행위자로 확정된 시점부터 4년간 응시 제한

EPSTOPIK

MEMO